

GUTACHTEN

Bestandsaufnahme und Risikobewertung der
Versorgungsordnungen
MEISSNER RHEINWERK AG – Projekt RHEINGOLD 2030

Verfasser: Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)
Datum: 28. Januar 2026 | Az.: TY-2026-RHEINGOLD-001

A. Auftrag und Methodik

Die Kanzlei Treuenfels Yamamoto wurde mit Engagement Letter vom 14. Januar 2026 beauftragt, sämtliche betrieblichen Versorgungsordnungen der MEISSNER RHEINWERK AG einer eingehenden rechtlichen und wirtschaftlichen Bestandsaufnahme zu unterziehen. Das vorliegende Gutachten fasst die Ergebnisse dieser Analyse zusammen und identifiziert die wesentlichen Rechts- und Haftungsrisiken.

Die Prüfung erfolgte anhand der uns überlassenen Originalfassungen aller Versorgungsordnungen, der Tarifvertragsunterlagen (IG BCE Chemie-Nord-TV), sämtlicher Kollektivvereinbarungen sowie der Personaldaten (Bestand 31.12.2025, Quelle: HR-System SAP HCM). Aktuarielle Berechnungen wurden durch Dr. Rüdiger Hellmrich-Vogt, Hellmrich-Vogt Aktuarpartner GmbH, beigesteuert.

B. Bestand der Versorgungsordnungen im Überblick

VO-Nr.	Abschluss	Typ / Modell	Aktive	Rentner	DBO (Mio. EUR)
K-VO-1	01.03.1973	DB Leistungsprimat (EUR 25/Dienstjahr)	312	2.847	ca. 680
K-VO-2	01.07.1981	DB Gesamtversorgung 75 % letztes Bruttogehalt	1.284	1.453	ca. 940
K-VO-3	12.11.1987	Tarifvertrag-VO (IG BCE Chemie-Nord)	2.105	421	ca. 320
K-VO-4	01.01.1995	DC Beitragsprimat BOLZ (1,5 % Mindestverzinsung)	1.842	0	ca. 280
K-VO-5	01.01.2008	DC Direktversicherung § 3 Nr. 63 EStG	3.871	0	ca. 105
FK-001-047	div.	Einzelvertrag DB (Führungskräfte)	47	12	ca. 75
Gesamt			9.461	4.733	ca. 2.400

C. Wesentliche Rechtsfragen und Risikobewertung

C.1 Versorgungsordnung 1973 (K-VO-1) – Direktzusage Leistungsprimat

Die K-VO-1 enthält eine klassische Direktzusage mit Leistungsprimat (EUR 25 pro Dienstjahr). Der Bestandsschutz der 2.847 Rentner ist nach der Rechtsprechung des BAG (GS 1/82; 3 AZR 392/06) umfassend geschützt; Eingriffe in laufende Renten sind nur unter den engen Voraussetzungen des Drei-Stufen-Schemas zulässig. Die Versorgungsanwartschaften der 312 noch aktiven Beschäftigten unterliegen ebenfalls dem Bestandsschutz; eine Ablösung durch die neue Direktversicherungslösung (K-VO-5) kann nur mit Zustimmung oder im Wege einer Betriebsvereinbarung mit Übergangsregelung erfolgen.

Risikobewertung: HOCH. Der Wechsel in ein DC-System für Aktive würde betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmung auslösen (§§ 87 Abs. 1 Nr. 8, 10 BetrVG). Für Rentner ist eine vollständige Umstellung ausgeschlossen; allein eine Anpassungsprüfung nach § 16 BetrVG (3-Jahres-Rhythmus) ist vorgesehen. PSVaG-Beitragsverantwortung bleibt bestehen.

C.2 Versorgungsordnung 1981 (K-VO-2) – Gesamtversorgung

Die Gesamtversorgungszusage (75 % des letzten Bruttogehalts) begegnet seit der BAG-Entscheidung 3 AZR 540/16 erheblichen Bedenken. Der Auffangmechanismus der Anrechnungsklausel für gesetzliche Rente wurde durch die Abschlagsrechtsprechung des BSG partiell ausgehöhlt. Eine Anrechnung ist nur in dem Umfang möglich, wie sie dem Günstigkeitsprinzip standhält. Die Unterstützungskasse (UK "Rheinwerk Versorgungswerk e.V.") ist wegen ihrer steuerrechtlichen Implikationen (§ 4d EStG) gesondert zu beleuchten.

Risikobewertung: SEHR HOCH. Gesamtversorgungssysteme stehen seit Jahrzehnten unter Reformdruck. Eine Harmonisierung mit K-VO-4/K-VO-5 ist anzustreben; dabei ist die Abgrenzung zwischen unzumutbarer Verschlechterung (unzulässig) und angemessener Anpassung (zulässig mit triftigem Grund) sorgfältig zu dokumentieren.

C.3 Chemie-Nord-Tarifvertrag (K-VO-3)

Der tarifvertragliche Versorgungsanspruch ist normativ und zwingend. Eine einseitige Abweichung zu Ungunsten der Arbeitnehmer durch Betriebsvereinbarung ist nach dem Günstigkeitsprinzip (§ 4 Abs. 3 TVG) ausgeschlossen. Jede Modifikation setzt eine Tarifänderung oder -ablösung durch die IG BCE voraus, die in einem Sozialpartner-Dialog zu erarbeiten wäre.

C.4 Rückstellungen und Bilanzauswirkungen

Die IFRS-DBO per 31.12.2024 beläuft sich auf EUR 2.400 Millionen (Deutschland); der Current Service Cost 2024 betrug EUR 48 Millionen, der Interest Cost bei einem Diskontierungszins von 3,70 % p.a. EUR 84 Millionen. Actuarial Losses (zinsseitig) von EUR 145 Millionen wurden im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst. Die CTA-Plan-Assets von EUR 780 Millionen mindern die Brutto-DBO auf eine Netto-Pensionsrückstellung von EUR 1.620 Millionen (IFRS). Die steuerliche Rückstellung nach § 6a EStG (Zinsfuß 6,0 % p.a.) beträgt EUR 1,1 Milliarden; die Differenz zum IFRS-Wert ist latenzsteuerpflichtig.

D. Empfehlungen

- (1) Sofortige Einleitung der BR-Anhörung nach § 87 BetrVG zur Anpassung der K-VO-2 für Aktive.
- (2) Beauftragung eines unabhängigen Aktuars (Dr. Hellmrich-Vogt) mit einem Vollgutachten zu K-VO-1 und K-VO-2.
- (3) Vorgespräch mit IG BCE über eine konsensuale Fortentwicklung von K-VO-3.
- (4) Strukturierung des CTA "Rheinland Trust e.V." nach Maßgabe der BAG-Rspr. (3 AZR 18/12).

(5) Weiterverhandlung des Buyout-Prozesses mit Hanseatica Lebensversicherung AG für die Rentner-DBO.

(6) Abstimmung einer einheitlichen DC-Architektur für neue Mitarbeiter (K-VO-5-Fortschreibung).

Düsseldorf, 28. Januar 2026

Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)

Fachanwalt für Arbeitsrecht | Honorarprofessor Universität zu Köln